

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2833/2531

นางยินดี จันทอก
นางประพันธ์ศรี หงษ์คำ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 29, มาตรา 147, มาตรา 248.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นแชร์กับโจทก์รวม 3 วงแล้วผิดสัญญาไม่ชำระค่าแชร์
ทุนทรัพย์ในคดีต้องแยกตามสัญญาเล่นแชร์แต่ละวง สำหรับแชร์วงที่ 2 และวงที่ 3
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์มิได้อุทธรณ์ จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น ส่วนแชร์วงแรกทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นแชร์กับโจทก์รวม ๓ วง จำเลยเป็นนายวงแชร์ โจทก์
เปียได้ จำเลยเรียกเก็บเงินจากสมาชิกผู้ร่วมเล่นแล้วไม่ยอมนำเงินที่เก็บได้จากวง
แรกเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท จากวงที่ ๒ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และจากวงที่ ๓ เป็น
เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท มามอบให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน๔๘,๐๐๐ บาทให้แก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้หลายประการ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นแชร์กับโจทก์รวม ๓ วง แล้วผิด
สัญญาไม่ชำระค่าแชร์ ทุนทรัพย์ในคดีนี้จึงต้องแยกออกตามสัญญาเล่นแชร์แต่ละวง
ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๖๘/๒๕๒๗ ระหว่างนางอารีย์ ทั้งศรี โจทก์นางสาวสุคนธ์
หรือมณี จินดาศรี จำเลย สำหรับแชร์วงที่ ๒ หุ้นละ ๑๐๐ บาท และแชร์วงที่ ๓ หุ้นละ
๕๐๐ บาทนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์มิได้อุทธรณ์ จึงเป็นอันยุติไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น ส่วนแชร์วงแรกหุ้นละ ๑,๐๐๐ บาทนั้นศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
ตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นโดยฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เล่นแชร์กับจำเลย ๔ หุ้น
โจทก์ประมูล ๒ หุ้นแรกได้และจำเลยในฐานะนายวงได้ชำระเงินให้โจทก์ครบถ้วน
แล้วส่วนอีก ๒ หุ้นหลัง จำเลยยังค้างชำระเงินแก่โจทก์รวม ๔๘,๐๐๐ บาท และเมื่อ
แชร์วงนี้มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จ
จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ จำเลยฎีกาว่าโจทก์เล่น
แชร์กับจำเลยเพียง ๒ หุ้นแรกเท่านั้น โจทก์มิได้ร่วมเล่นแชร์ ๒ หุ้นหลังและจำเลย
มิได้ค้างชำระเงินแก่โจทก์เป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามดังกล่าว ศาลฎีกาไม่
รับวินิจฉัย

พิพากษาให้ยกฎีกาจำเลยคืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้แก่จำเลย ค่า
ทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ธีรศักดิ์ กรวรรณสุต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ - นายอำนาจ พวงชมภู

ศาลอุทธรณ์ - นายเจริญ นิลเอสงฆ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ